Introduction au droit

Fiche de révision

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

La règle de droit est **générale et impersonnelle**, **externe et obligatoire**, **coercitive et sanctionnée** ; elle crée des droits subjectifs pour des sujets de droit (personnes physiques et morales).

DÉFINITIONS CLÉS

Droit
Règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société (Cornu).

Droit positif
Règles effectivement en vigueur à un moment et dans un État donnés.

Droit objectif
L'ensemble des règles (Constitution, lois, règlements…).

Droits subjectifs
Prérogatives que le droit objectif accorde à un sujet (propriété, image…).

Acte juridique
Volonté destinée à produire des effets de droit : unilatéral (testament) ou contrat (≥ 2 personnes).

Patrimoine
Universalité de droits et d'obligations (actif + passif) d'une personne.

LES 3 CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT

- **Générale** (situation prédéterminée) et **impersonnelle** (toute personne dans cette situation).
- **Externe et obligatoire** : **impérative** (on ne peut pas y déroger) ou **supplétive** (s'applique à défaut d'autre choix : régime matrimonial).
- **Coercitive** : sanction **préventive**, **répressive** ou **compensatoire** (dommages et intérêts).

DROIT ≠ MORALE ≠ RELIGION

	Droit	Morale / religion
Source	Humaine, externe (État)	Conscience / non humaine
But	Paix sociale	Paix sociale + perfectionnement
Sanction	Étatique	Remords / excommunication

LES MATIÈRES DU DROIT

	National	International
Public	Constitutionnel, administratif, fiscal, procédure	Rapports entre États
Privé	Civil (droit commun), commercial, travail	Conflits de lois (élément d'extranéité)

DROITS PATRIMONIAUX / EXTRAPATRIMONIAUX

- **Patrimoniaux** (évaluables en argent) : droits **personnels** (créances) et droits **réels** (propriété = usus + fructus + abusus ; droits réels accessoires : hypothèque, gage).
- **Extrapatrimoniaux** (vote, image, vie privée) : incessibles, intransmissibles, insaisissables, imprescriptibles.

SUJETS DE DROIT

- Personne **physique** (l'être humain) ou **morale** : de droit privé (société, association, fondation), public (région, EPA), mixte (EPIC : RATP).
- **Animaux** : pas sujets de droit ; « êtres vivants doués de sensibilité » soumis au régime des biens (art. 515-14 C. civ.).

PIÈGES

- Le **droit pénal** est un droit **mixte** (intérêt général mais juge judiciaire).
- « Générale » = la situation ; « impersonnelle » = la personne.
- Art. 1240 C. civ. : exemple type des 4 caractères (tout fait, oblige, réparer).